

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5344/2536

บริษัท สยามภักดิ์เทรดดิ้ง จำกัด
นาย เกียงสิว แซ่โจ้ว

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271

การร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษา เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องขอให้ศาล
ออกหมายบังคับคดี และแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้
ตามคำพิพากษาให้ครบถ้วนภายใน 10 ปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนั้นหาก
เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษามาแล้วขายทอดตลาดได้
เงินไม่คุ้มหนี้และโจทก์ประสงค์จะบังคับคดีอีก โจทก์จะแถลงขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้เมื่อเกินกำหนด 10 ปีแล้วไม่ได้

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 ให้
จำเลยชำระเงินจำนวน 33,746 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยผ่อนชำระเดือนละ 5,000 บาท ทุกวันที่ 1 ของ
เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2522 เป็นต้นไป หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้โจทก์
บังคับคดีได้ทันที จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา วันที่ 6 ธันวาคม 2522 ศาลชั้นต้น
ออกหมายบังคับคดี โจทก์นำยึดสิทธิการเช่าเครื่องรับโทรศัพท์หมายเลข 3926150
ของจำเลย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดไปแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม

2523 ต่อมาวันที่31 พฤษภาคม 2533 โจทก์ขอให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยอีก และ ยื่นคำแถลงลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2533 อ้างว่าการบังคับคดีที่กระทำไปแล้วยังไม่ คຸ່ມกับหนี้สินเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า โจทก์ขอยึดทรัพย์สินใหม่หลังจากหมายบังคับ คดีหมดอายุแล้วและไม่มีการบังคับคดีค้างอยู่จึงไม่ไปยึด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2533 โจทก์ยื่นคำร้องว่า คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายการบังคับคดีของโจทก์ยังไม่ เสร็จสิ้น โจทก์มีสิทธิบังคับคดีได้จนกว่าจะครบจำนวนหนี้ตามคำพิพากษา ปัจจุบัน จำเลยเป็นหนี้ตามคำพิพากษาจำต้องชำระแก่โจทก์ทั้งสิ้น 90,188 บาท ขอให้มีความสั่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน 90,188 บาทแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นเห็นว่า โจทก์ขอให้ยึดทรัพย์สินจำเลยเพิ่มเติมเมื่อล่วงพ้นกำหนด 10 ปีนับแต่ศาลพิพากษา โจทก์ยอมหมดสิทธิในอันที่จะบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของ จำเลยอีกต่อไป คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีจะ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า การร้องขอให้บังคับคดี ตามคำพิพากษานั้นโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องดำเนินการด้วยการขอ ให้ศาลออกหมายบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบศาลได้ออกหมายบังคับ คดี และแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ให้ครบถ้วนภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 แล้ว หากขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดมาแล้วได้เงินไม่คุ้มหนี้ และโจทก์ประสงค์จะบังคับคดีอีก โจทก์ก็จะแถลงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกำหนด 10 ปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่งหาได้ไม่ มิฉะนั้นจะมีผลให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาบังคับคดีได้ไม่สิ้นสุด ซึ่งไม่ใช่เจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3607/2529 ระหว่างบริษัท บางกอกอินเวสต์เมนต์ จำกัด โจทก์ นางสาว วาณี แสงแก้วกิจ กับพวก จำเลย คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมและคดีถึงที่สุดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 โจทก์แถลงขอให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยอีกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2533 พันกำหนด 10 ปีนับแต่วันมีคำพิพากษาเจ้าพนักงานบังคับคดี ปฏิเสธไม่ไปยึดทรัพย์สินของจำเลยชอบแล้วที่ศาลล่างวินิจฉัยว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่จำเลยศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อัมพร เดชศิริ-อัครวิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนชั้นแรกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องร้องขอให้ศาลออกหมาย บังคับคดีขั้นต่อไปต้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว และจากนั้นต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาแล้ว ส่วนเจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปยึดทรัพย์เมื่อใดนั้น เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี แม้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปยึดทรัพย์จำเลยเกิน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาก็ถือว่าโจทก์ได้ร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษามาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ส่วนกำหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะต้องถือคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุด ถ้าไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาต้องถือเอาวันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ถ้ามีการอุทธรณ์คำพิพากษาแต่ไม่มีการฎีกาต้องถือเอาวันที่ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หากมีการฎีกาต้องถือวันที่ฟังคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นต้นไปมิใช่ถือตามวันที่ซึ่งลงในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายอมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 โจทก์เคยนำยึดทรัพย์สินของจำเลยและขายทอดตลาดไปแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2533 โจทก์แถลงขอให้ยึดทรัพย์ของจำเลยอีกโดยอ้างว่าการบังคับคดีที่ดำเนินไปแล้วยังไม่คุ้มกับหนี้สินแต่การแถลงของโจทก์นั้นพ้นกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา จึงเกินกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ โจทก์จึงไม่สามารถที่จะบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของจำเลยได้เพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะทำให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกบังคับคดีได้ไม่สิ้นสุดซึ่งไม่ใช่เจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้นหากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคิดจะบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาระทำให้ครบถ้วนภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา มิฉะนั้นก็ไม่อาจยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำ

พิพาทกันได้เมื่อพ้นกำหนด 10 ปี แต่อย่างไรก็ตามหากหนี้ตามคำพิพาทที่จะต้องชำระมีกำหนดเป็นรายปี เจ้าหนี้ตามคำพิพาทชอบที่จะบังคับคดีได้ภายใน 10 ปีนับแต่ปีนั้น ๆ ไป ส่วนปีใดเกิน 10 ปี การขอบังคับคดีปีนั้นก็ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271(คำพิพาทศาลฎีกาที่ 1279/2510) ?
ขอเรียนวิศิษฐ์?